

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2962/2538

นาย บัว มีสุข
นาย สำรวย มีสุข

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ข. เป็นบิดาโจทก์เป็นเจ้าของโรงเรียนและที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโดยโจทก์เป็นเพียงผู้มีสิทธิดำเนินการโรงเรียนเท่านั้นแม้โจทก์จะมีสิทธิใช้สอยและครอบครองที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่ก็ตามก็เป็นการครอบครองแทนข. เมื่อต่อมาภายหลังข.ได้แบ่งแยกที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่ออกเป็น5แปลงและยกกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แบ่งแยกให้แก่บุตรทั้ง4คนรวมทั้งโจทก์และจำเลยคนละแปลงส่วนที่เหลือเป็นของข. ซึ่งให้จำเลยเช่าจำเลยทำรั้วขึ้นในเขตพื้นที่ที่ดินของจำเลยส่วนบริเวณที่จำเลยขนาบโต๊ะเก้าอี้และเครื่องเล่นเด็กสนามไปไว้เป็นบริเวณที่ดินของข.ซึ่งได้ให้จำเลยเช่าจำเลยย่อมมีสิทธิในที่ดินส่วนนี้ตามสัญญาเช่าเมื่อจำเลยไม่ยอมให้โจทก์ใช้ประโยชน์ในที่ดินของจำเลยและที่ดินส่วนที่จำเลยเช่าจากข. จำเลยจึงมีสิทธิที่จะกระทำการใดๆในที่ดินได้ตามกฎหมายโดยไม่ต้องดำเนินการทางศาลก่อนการกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของโรงเรียนสุขเนตร เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2534 จำเลยขนาบโต๊ะเก้าอี้ เครื่องเล่นเด็กสนามไม้เสาเข็ม เข้าไปไว้ใน

บริเวณอาคารเรียนของโจทก์และต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2534 จำเลยก็นำขี้น
ลวดหนามกลางสนามหน้าโรงเรียนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถ
ใช้สอยสถานที่บริเวณโรงเรียนเป็นปกติสุข และเกรงว่าอาจเกิดอันตรายแก่เด็ก
นักเรียน ขอให้บังคับจำเลยขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่นเด็กสนามและรถยนต์ซึ่งปลูก
สร้างรั้วลวดหนามออกจากบริเวณโรงเรียนของโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์
รถยนต์ขนย้ายเองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องในบริเวณ
โรงเรียนของโจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนแต่ที่ดินที่ตั้งของโรงเรียน
เป็นของนายแชน นายประยูร และนายสำรวย มีสุขซึ่งทุกคนต่างไม่ยินยอมให้โจทก์ใช้
ที่ดินและได้แจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการทราบแล้ว จำเลยเป็นผู้เช่าที่ดินจากนายแชน
และนายบาง จึงมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์ แต่เป็นการใช้สิทธิครอบครองตามสัญญาเช่า
โดยบอกกล่าวโจทก์ก่อนแล้ว จำเลยก็นำรั้วในเขตที่ดินจริงแต่ไม่ได้ทำให้เด็กนักเรียน
เดือดร้อนขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรถยนต์นำออกไปจากบริเวณโรงเรียนของโจทก์
คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เดิมโรงเรียนสุขเนตร
ดำเนินการกิจการบนที่ดินโฉนดเลขที่ 7640 ซึ่งเป็นของนายแชน มีสุข บิดาโจทก์จำเลย
โดยโจทก์เป็นผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนและเป็นผู้ดำเนินการ
โรงเรียนดังกล่าวต่อมานายแชนได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดดังกล่าวออกเป็น 5 แปลง ยก
ให้แก่บุตร 4 คน คือโจทก์ จำเลยนายบางและนายประยูรคนละแปลงส่วนที่เหลือเป็น
ของนายแชนแต่นายแชนได้ให้จำเลยเช่า ปรากฏตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 10 ก่อน
โจทก์ฟ้องคดีนี้ จำเลยได้ก็นำรั้วและนำอุปกรณ์โต๊ะต่าง ๆ ไปไว้ที่บริเวณสนามของ

โรงเรียนสุขเนตรตั้งโจทก์ฟ้องจริง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามคำเบิกความของโจทก์ตอบทนายจำเลยถามค้านโจทก์ยอมรับว่านายแฆ มีสุข ซึ่งเป็นบิดาโจทก์เป็นเจ้าของโรงเรียนสุขเนตรและที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโดยโจทก์เป็นเพียงผู้มีสิทธิดำเนินการโรงเรียนตามใบอนุญาตเอกสารหมายเลข ๑.๑ เท่านั้นการดำเนินการโรงเรียนดังกล่าวแม้โจทก์จะมีสิทธิใช้สอยและครอบครองที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่ก็ตาม ก็เป็นการครอบครองแทนนายแฆผู้เป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้น เมื่อต่อมาภายหลังนายแฆได้แบ่งแยกที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่และยกกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แบ่งแยกให้แก่บุตรทั้ง ๔ คน คนละแปลง และโจทก์ยอมรับว่าแนวรั้วที่จำเลยทำขึ้นอยู่ในเขตพื้นที่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๐๖ ซึ่งเป็นของจำเลย ส่วนบริเวณที่จำเลยขนไถ่เก้าอี้และเครื่องเล่นเด็กสนามไปไว้ เป็นบริเวณที่ดินของนายแฆซึ่งได้ให้จำเลยเช่าจำเลยยอมมีสิทธิในที่ดินส่วนนี้ตามสัญญาเช่า เมื่อจำเลยไม่ยอมให้โจทก์ใช้ประโยชน์ในที่ดินของจำเลยและที่ดินส่วนที่จำเลยเช่าจากนายแฆ จำเลยจึงมีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ ในที่ดินได้ตามกฎหมายโดยไม่ต้องดำเนินการทางศาลก่อนดังโจทก์ฎีกา การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้อง จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ